Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

54.Pf.636.743/2023/6.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

dr. Csisztai-Molnár Péter ügyvéd (ügyvéd címe) által képviselt

felperes (felperes címe) **felperesnek**

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe eljáró ügyvéd: dr. Dávid László) által képviselt

alperes (alperes címe szám alatti lakos) **alperes** ellen

házasság felbontása és járulékai iránt indult perében a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 2023. október 20. napján kelt 13.P.XXI.21.611/2021/78/I. számú ítélete ellen az alperes részéről 79. sorszám alatt benyújtott és Pf.6. sorszám alatti jegyzőkönyvben pontosított fellebbezés, és a felperes által Pf.4. sorszám alatt benyújtott, Pf.6. sorszám alatti jegyzőkönyvben pontosított csatlakozó fellebbezés folytán meghozta az alábbi

részítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti.

A szülői felügyeletre és kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit *részben megváltoztatja* az alábbiak szerint:

· Az alperes a felek 2016. június 25. napján született gyermek neve kettős utónevű gyermekével folyamatos kapcsolattartásra

o minden páratlan héten csütörtökön az iskolai foglalkozás végétől, ennek hiányában 16:00 órától vasárnap 19:00 óráig és

o minden páros héten csütörtökön az iskolai foglalkozás végétől, ennek hiányában 16:00 órától pénteken az iskolai foglalkozás kezdetéig, ennek hiányában 9:00 óráig jogosult.

· A gyermek átvételének helye a páratlan hétre eső folyamatos kapcsolattartás esetén a gyermek mindenkori oktatási intézménye, oktatás hiányában a felperes mindenkori lakóhelye. A gyermek visszaadásának helye – a felek ellenkező megállapodása hiányában – az alperes mindenkori lakóhelye.

· A gyermek átvételének helye páros hétre eső folyamatos kapcsolattartás esetén a gyermek mindenkori oktatási intézménye, oktatás hiányában a felperes mindenkori lakóhelye. A gyermek visszaadásának helye a gyermek mindenkori oktatási intézménye, oktatás hiányában a felperes mindenkori lakóhelye.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletének a szülői felügyeletre és kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a fellebbezéssel támadott indokolását helybenhagyja.

A részítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

[1] *Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított tényállás szerint* a felek 2007. augusztus 25-én kötöttek házasságot, amelyből 2016. június 25-én született meg gyermek neve kettős utónevű gyermekük. A gyermek 2 éves koráig a felperes és a gyermek a felperes szüleinél lakott, azt követően településen a perbeli utolsó házastársi közös lakásban éltek. A felperes 2019. augusztus 25-től visszament dolgozni a szülés előtti munkahelyére, egy településI2 multinacionális céghez. A felek közös döntése alapján a gyermeket a óvodába íratták be, ahová 2019. szeptembertől járt a gyermek. Az óvodai beszoktatás az alperesre hárult.

[2] Az óvoda szerint a gyermek képességei, készségei korának megfelelőek voltak, szociális, társas kapcsolatai nagyon szépen kibontakoztak, fejlődtek és mélyültek, a gyermek jól érezte magát a csoportban. A csoportbeli gyermekek is elfogadták, befogadták őt. A gyermek fejlődését mindkét szülő figyelemmel kísérte. Az alperes délutánonként sokat foglalkozott, játszott a gyermekkel, közöttük szoros kapcsolat alakult ki. Amikor a gyermek megkezdte az óvodát, az alperes vitte a gyermeket az óvodába, ám a felperes ment érte délután.

[3] A felperes 2020. júniustól munkahelyet váltott, ettől kezdve home office-ban dolgozik az új munkahelyén.

[4] A házasság a felperes féltékenysége, az alperes távolító magatartása, valamint a felek eltérő nevelési elvei folytán kialakuló nézeteltérések miatt fokozatosan megromlott. A felek emiatt 2020. vége felé mediációra vállalkoztak, amelynek során azonban próbaválást határoztak el. Az alperes a 2020. december 12-13-i hétvégén elvitte a gyermeket síelni, majd a gyermek kérésére a felperes is indítványozta, hogy menjenek el hárman együtt, erre azonban az alperes nem volt hajlandó.

[5] Ezt követően a felperes 2020. december 18-án egy sms-t küldött az alperesnek azon tartalommal, hogy elmentek síelni, és utána a mamához. Ennek során azt tervezte, hogy egy éjszakát töltenek szüleinél, hogy az település3i pályához közelebb legyenek.

[6] A felperes azonban a gyermekkel közös síelése után a gyermektől arról szerzett tudomást, hogy a korábbi, alperes és gyermek közös síelésén egy hölgy is részt vett, ezért a felperes ezt követően már nem tért vissza településre az alpereshez a gyermekkel.

[7] A felek nem tudtak megállapodni ezen házastársi krízis során abban sem, hogy a karácsonyi ünnepeket ki, milyen módon, mikor tölti együtt. A felperes 2021. január 5-én Messengeren tájékoztatta az alperest arról, hogy a gyermeket átíratta a település4i óvodába, és a gyermek 2021. január 7-től oda jár. Ehhez azonban az alperes nem járult hozzá.

[8] Az alperes 2021. január 6-án egyelőre a megbeszélteknek megfelelően meglátogatta a gyermeket a felperesnél. Itt azonban konfliktus alakult ki közöttük, mivel az alperes a gyermeket magával kívánta vinni a felperes akarata ellenére, és végül rendőri intézkedésre is sor került. A gyermek elvitelét a felperes és hozzátartozói megakadályozták.

[9] A település4i óvoda2 2022. augusztus 29-i nevelői véleménye szerint a gyermek átszoktatása zökkenőmentesen megtörtént. A gyermek képességei életkorának megfelelőek voltak. A gyermek kissé visszahúzódó, érzékeny és feszült volt kezdetben, amely később oldódott. A fejlődése egyenletes, korának megfelelő volt, jól teljesített, önállósága és kudarctűrő képessége fejlesztését indokoltnak tartották. A gyermeket jó felépítésűnek írták le, harmonikus mozgásúnak, aki gyors, ügyes és sporttevékenységében kitűnő teljesítményt nyújt. A gyermek édesanyja sok önkéntes munkát végez. Az apának voltak konfliktusai az óvodával, de bizonyos programokon részt vett. A gyermeket mindkét szülőjéhez ragaszkodónak ítélték, erősen kötődőnek. A gyermek a kialakult helyzetbe beletörődőnek

tűnt, azonban úgy ítélték meg, hogy érzelmeit magába zárta, őrizte és nem osztotta meg másokkal.

[10] 2021 áprilisában a felperes visszament a gyermekkel együtt az alpereshez békülési szándékkal, valamint az alperessel közös cég1 Kft. nevű cég könyvelését elrendezni. Az alperesnek azonban nem állt szándékában az életközösség helyreállítása, de örült a gyermek jelenlétének. A felperes április 17-én a gyermek körül kialakuló és kölcsönös tettlegességbe torkolló veszekedést követően ismételten a szüleihez költözött a gyermekkel együtt. Azóta a szüleinek ½-½ arányú tulajdonát képező település4, ingatlan címe szám alatti ingatlanban élnek a gyermekkel. A ház 95 m^2 alapterületű, az ingatlan területe egyébként 1200 m^2-es. A hátsó udvar füvesített, benne gyermekjátékok találhatóak. Az ingatlan állapota jó, környezete rendezett, a lakás tiszta, jól felszerelt.

[11] Mindkét szülő alapjaiban alkalmas a gyermeknevelésre, ugyanakkor a kettőjük közötti konfliktusok, rivalizálási helyzet alacsony hatékonyságú menedzselése aktuálisan jelentős mértékben lerontja ezeket a képességeket. Mindkét fél őszinte, mélyről jövő szeretettel kötődik gyermekéhez, ez a pozitív tulajdonságuk azonban konfliktusos helyzeteknek, negatív érzelmeknek, agressziónak a forrásává válik.

[12] A felek gyermekének pozitív, szeretetteljes a viszonya, kötődése a peres felekhez. E kötődésben a gyermek részéről verbális közlése és tudat alatt nem kontrollált pszichológiai teszteredmények alapján anyai preferencia volt kimutatható.

[13] A felek nevelési képességében, elveiben, érdemi, szignifikáns különbség nem volt kimutatható a gyermek további nevelésére való alkalmasság tekintetében. Mindkét fél részéről észlelhető volt markáns, a másik szülő elleni befolyásolásra irányuló törekvés.

[14] A felperessel egy lakásban élő anyai nagyszülők a gyermekhez pozitívan, szeretetteljesen kötődnek, gyermeknevelési képességük megfelelő átlagövezetbe besorolható.

[15] A felperes a cég2 Kft.-nél dolgozik 2020. június 8. napjától főfoglalkozásban. 2022. szeptember 1-től a település5i Szakképzési Centrumban is dolgozik óraadó tanárként heti 4 órában. Havi nettó jövedelme 2022. decembertől 2023. februárig átlagosan 268.685,- forint volt, 12.200,- forint családi pótlékot kapott, és érvényesíti a 10.000,- forint egy gyermek utáni családi adókedvezményt, amelyet 2021-ben elért 196.200,- forint átlagos havi nettó jövedelme tartalmazott.

[16] Az alperes 2021 májusától egyéni vállalkozóként tűzjelző rendszerek tervezésével, üzembe helyezésével foglalkozik. Képzettségét tekintve villamosmérnök. Az alperes KATA-s adózású egyéni vállalkozásából 2021-ben 6.140.000,- forint bevételt realizált.

[17] Az alperes emellett a 2023. június 15. napja óta kényszertörlési eljárás hatálya alatt álló cég1 Kft. és a 2021. március 26. napján bejegyzett cég3 Kft. egyedüli tagja is. E két

kft.-n belül az alperes tűzjelző rendszerek tervezése és üzembe helyezése mellett kivitelezéssel is foglalkozott. A cég1 Kft. éves nettó árbevétele a 2020. évben 120.100.000,- forint, eredménytartaléka 44.400.000,- forint, 2021-ben éves nettó árbevétele 94.900.000,- forint, eredménytartaléka 54.800.000,- forint volt. 2020-ban a cég adózott eredménye az alacsonyabb nettó árbevétel és a megemelkedett személyi jellegű ráfordítások okán -7.300.000,- forint volt.

[18] A cég3 Kft. éves nettó árbevétele a 2021. évben 40.027.000,- forint, eredménytartaléka -18.800.000,- forint volt, 2022-ben éves nettó árbevétele 32.575.000,- forint, eredménytartaléka 60.000,- forint volt. 2022-ben a cég adózott eredménye az alacsonyabb nettó árbevétel és a megemelkedett személyi jellegű ráfordítások okán 1.624.000,- forint volt.

[19] Az alperes a 2022. évben a cég1 Kft.-től bruttó 230.000,- forint, nettó 150.000,- forint jövedelemmel rendelkezett.

[20] Az alperes ingatlanvagyonnal rendelkezik, a felek utolsó közös lakóhelyéül szolgáló ingatlan, azaz a ingatlan címe2 szám alatti lakás ingatlan-nyilvántartás szerinti ½ arányú tulajdonosa.

[21] Kiadásai az ingatlan 50.000,- forint körüli rezsije, amely tartalmazza a víz, a villany, a közös költség, a gáz, a televízió és internet, a telefon és a mobiltelefon díját is. Az alperes nevén van a fenti ingatlanra terhelt lakáshitel.

[22] A felek gyermeke kapcsán a 2021. évben felmerülő kiadások közül 10.000,- forint volt a gyermekre eső rezsiköltség, 15.000,- forint a ruházkodásra fordított összeg, 20.000,- forint az élelmezésének finanszírozása és a részére vásárolt vitaminok költsége, 10.000,- forint a gyógyszerekre és a tisztálkodásra fordított összeg. A gyermek óvodalátogatásával kapcsolatos költségek (gyümölcspénz, tisztasági csomag, foglalkoztató füzet, egyéb óvodai kiadások, óvodai étkezés) 12.000,- forintot tettek ki, a gyermek egyéb szabadidős elfoglaltságai (úszás, lovaglás, futball, egyéb szabadidős tevékenység) 29.000,- forint kiadással jártak.

[23] Az alperes 2020. december 18. napját követően 2021 decemberében fizetett egyszer 30.000,- forintot és 2022. januárban egyszer 20.000,- forintot, majd – a feleknek a per időtartamára kötött egyezsége alapján – a fentiek beszámításával 2021 decemberétől minden hónapban megfizetett 50.000,- forint gyermektartásdíjat a felperesnek.

[24] *A felperes keresetében kérte*

· a házasság felbontását,

· az életközösség kezdő időpontjának 2006. júniusban, záró időpontjának 2021. április 17-ben történő meghatározását,

· a felek közös gyermeke feletti szülői felügyeleti jogok gyakorlására történő teljes körű feljogosítását azzal, hogy alperessel közösen döntenek a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a továbbiakban is.

· Az alperes és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozását: folyamatos kapcsolattartás címén minden páros héten szombaton 10:00 órától vasárnap 18:00 óráig, az ünnepi és időszakos kapcsolattartás szabályozását,

· az alperes kötelezését a 2021. december 19-től 2022. január 1. napjáig terjedő időszakra havi 60.000,- forint,

2022. január 1-től 2023. január 1-ig havi 60.510,- forint,

és 2023. január 1-től havi 62.540,- forint gyermektartásdíj megfizetésére azzal, hogy

· 2024. január 1-től a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével való indexálás elrendelését.

· Az alperes kötelezését 2020. december 19-től december 31-ig 23.226,- forint, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig 670.000,- forint, 2022. január 1-től december 31-ig havi 10.510,- forint és 2023. január 1-től havi 12.540,- forint hátralék megfizetésére. Hozzájárult ahhoz, hogy az alperes a hátralékot részletekben megfizesse.

· Őt jogosítsa fel a bíróság a házastársi közös lakás használatára.

[25] *Az alperes ellenkérelmében* nem ellenezte a házasság felbontását, azt maga is kérte. Az életközösség megszűnésének időpontját 2020. december 18-ában kérte meghatározni.

[26] A felperes közös szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó kereseti kérelmének elutasítását kérte az ezzel kapcsolatos viszontkeresetében foglaltakra és annak indokaira figyelemmel.

[27] Nem ellenezte a felperes szülői felügyelettel kapcsolatos kereseti kérelmének megalapozottsága esetén a kapcsolattartásának szabályozását, ezt azonban oly módon kérte, hogy minden páratlan héten pénteken az iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16:00 órától következő hétfő reggel 8:00 óráig, valamint minden héten szerdán az iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16:00 órától aznap 19:00 óráig, valamint minden páros pénteken délután az iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16:00 órától 19:00 óráig legyen jogosult folyamatos kapcsolattartás címén a gyermeket magával vinni, és kérte az időszakos

kapcsolattartás rendezését az őszi, téli, tavaszi szünidő első felében, a kezdőnapon 9:00 órától a zárónapon 18:00 óráig, a páros ünnepek (pünkösd, húsvét, karácsony) első napján 9:00 órától 18:00 óráig, továbbá a nyári iskolai szünetben július és augusztus első két hetében, a kezdőnapon 9:00 órától a zárónapon 18:00 óráig.

[28] A felperesi gyermektartásdíj iránti igény eltúlzottságára hivatkozott az összegszerűség tekintetében az alperes aktuális jövedelmére és a felperes által igénybe vett családi adókedvezmény és családi pótlék összegére figyelemmel.

[29] A lakáshasználat rendezése iránti kereset elutasítását kérte. Hivatkozott arra, hogy a felperes az ingatlanból önként és a visszatérés szándéka nélkül elköltözött, az ingatlan pedig az ő különvagyonát képezi.

[30] *Az alperes viszontkeresetében kérte,* hogy

· a bíróság jogosítsa fel az alperest a gyermek feletti szülői felügyeleti jogok gyakorlására azzal, hogy a felperessel közösen döntenek a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben.

· A felperes és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozását és

· a felperes kötelezését, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő hónap első napjától kezdődően, havonta előre esedékesen, a tárgyhó 10. napjáig fizessen meg havi 40.000,- forint határozott összegű gyermektartásdíjat az alperes részére azzal, hogy

· kérte az ítélet jogerőre emelkedésének évét követő év január első napjától az indexálásról való rendelkezést.

· A lakáshasználat körében az alperest kérte feljogosítani az utolsó közös lakás használatára.

[31] *A felperes az alperes viszontkeresetének* elutasítását kérte.

[32] A felek a perben 2022. február 3. napján tartott folytatólagos perfelvételi tárgyaláson egymással *egyezséget kötöttek,* amelyben az alperes gyermek neve utónevű gyermeke tartására 2021. december 1. napjától kezdődően havi 50.000,- forint gyermektartásdíj megfizetését vállalta a per jogerős befejezéséig.

[33] A felperes elismerte, hogy az alperes 2021. december 1. napjától kezdődően megfizetett egyszer 20.000,- forint, valamint még egyszer 30.000,- forint gyermektartásdíjat, így összesen 50.000,- forint gyermektartásdíj-hátraléka keletkezett, amelynek felperes részére

való megfizetését az alperes az első gyermektartásdíj esedékességekor a folyamatos gyermektartásdíjjal egyidejűleg vállalta átutalással.

[34] A felek megállapodtak abban is, hogy az egyezség a bíróság ítéletéig, illetve azon időpontig érvényes, amely időpontig a gyermek a felperes gondozásában áll.

[35] Az elsőfokú bíróság 13.P. XXI.21.611/2021/9. szám alatti jogerős végzésével az egyezséget jóváhagyta.

[36] *Az elsőfokú bíróság ítéletében*

· a felek házasságát felbontotta.

· Megállapította, hogy a felek életközössége 2006. júniustól 2020. december 18-ig állt fenn.

· A felek 2016. június 25. napján született gyermek neve kettős utónevű gyermeke feletti szülői felügyelet gyakorlására a felperest jogosította fel azzal, hogy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való együttdöntési jogon és kötelezettségen felül az alperes jogosult a gyermek által látogatott mindenkori iskolával, nevelési intézménnyel közvetlenül kapcsolatot tartani, a gyermek fejlődését figyelemmel kísérni, a KRÉTA vagy azzal egy tekintet alá eső elektronikus naplóba szerkesztési jogosultsággal vagy anélkül betekinteni.

· Az alperes apa és a felek gyermeke közötti kapcsolattartást szabályozta, és ennek keretében feljogosította, egyben kötelezte az alperest

o minden páratlan héten pénteken 18:00 órától vasárnap 18:00 óráig, továbbá

o minden páros pénteken 14:00 órától – amennyiben a gyermeket iskolalátogatási kötelezettség terheli, akkor az iskolai foglalkozás végétől – 19:00 óráig a gyermek elvitelére,

o többnapos kapcsolattartás esetén az ottalvás jogával.

o Időszakos kapcsolattartás címén az őszi oktatási szünet első felében, a kezdőnapon 9:00 órától a zárónapon 18:00 óráig, amennyiben az adott oktatási szünet páratlan napból áll, a gyermek visszavételének időpontja a középső napon 14:00 óra.

o A peres felek a téli szünet napjaiból az alperest megillető kapcsolattartás napjainak számát oly módon kötelesek megállapítani, hogy a szünetet megelőző utolsó és a szünetet követő első oktatási napok közötti napok számából levonják a szentestére és karácsony két napjára eső, összesen három napot, és a fennmaradó napok számát elosztják kettővel.

o Az alperes páros évben jogosult és köteles december 25-én 18:00 órától a szünet fenti számítás szerinti fele időtartamában, annak zárónapján 18:00 óráig – páratlan számú időtartam esetében a középső napon 14:00 óráig – a kapcsolattartásra, páratlan évben pedig a téli szünet első napján 10:00 órától december 25. napján 18:00 óráig, valamint a fenti számítás szerint a téli szünet fele időtartamának utolsó napját követő napon 10:00 órától – páratlan számú időtartam esetében a középső napon 14:00 órától – a téli szünet utolsó napján 18:00 óráig jogosult és köteles az alperes a kapcsolattartásra, az elvitel és az ottalvás jogával.

o A tavaszi szünetben páratlan évben az alperes szünet első napján 10:00 órától húsvétvasárnap 16:00 óráig, páros évben húsvétvasárnap 16:00 órától a tavaszi oktatási szünet zárónapján 18:00 óráig jogosult és köteles a kapcsolattartásra a gyermekkel az elvitel és az ottalvás jogával.

o Az alperes jogosult és köteles a gyermekkel a kapcsolattartásra pünkösdvasárnap 9:00 órától 18:00 óráig az elvitel jogával.

o A nyári szünetben az alperest 4 hét kapcsolattartás illeti meg, amelynek időpontjáról és beosztásáról a felek tárgyév május 31. napjáig kötelesek írásban megállapodni. Megállapodás hiányában az alperes köteles és jogosult a gyermekkel július első és harmadik, valamint augusztus első és harmadik hétfőjén 9:00 órától az azt követő vasárnap 18:00 óráig a kapcsolattartásra.

o A téli, tavaszi, nyári és őszi szünetekben, valamint pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn a folyamatos kapcsolattartás szünetel.

o A kapcsolattartás során a gyermek átvételének a helye – amennyiben a gyermeket nem terheli iskolalátogatási kötelezettség – a felperes mindenkori lakóhelye, a hétközi kapcsolattartás esetén, amennyiben a gyermeket iskolalátogatási kötelezettség terheli, a gyermek átvételének helye a gyermek által látogatott oktatási intézmény. A gyermek visszavitelének helye a hétközi folyamatos kapcsolattartás és az egynapos időszakos kapcsolattartás esetében a felperes mindenkori lakóhelye. Ezen esetekben a kapcsolattartással felmerülő költségek az alperest terhelik.

o A hétvégi folyamatos kapcsolattartás és a többnapos időszakos kapcsolattartás során a gyermek visszavételének helye az alperes mindenkori lakóhelye, mely során a gyermek visszavételével járó költséget a felperes viseli.

o A peres felek kötelesek egymást a kapcsolattartás akadályáról hitelt érdemlően, írásban értesíteni a kapcsolattartás kezdő időpontját megelőzően legfeljebb 24 órával, ezt követően felmerült akadály esetében pedig haladéktalanul.

o A felek kötelesek az alperes apa önhibáján kívüli okból elmaradt folyamatos kapcsolattartást a soron következő hétvégén, a hétközi kapcsolattartással összevonva, azonos időtartamban, de legkésőbb az elmaradt kapcsolattartás időpontjától számított 3 hónapon belül pótolni.

o Az apa önhibáján kívüli okból elmaradt időszakos kapcsolattartást az akadály megszűnését követően az őszi oktatási szünet második felében, a téli és tavaszi oktatási szünetben elmaradt kapcsolattartást lehetőleg ugyanabban a szünetben, amennyiben erre nincs lehetőség, a téli oktatási szünet esetében a soron következő téli, illetve a tavaszi oktatási szünet esetében a soron következő tavaszi oktatási szünetben, azonos időtartamban, legfeljebb egy éven belül.

o A pünkösdvasárnap esetében a következő – kapcsolattartással nem érintett arra alkalmas – hétvégén azonos időtartamban, legfeljebb 3 hónapon belül kötelesek pótolni az elmaradt kapcsolattartást.

o Az apa telefonos kapcsolattartásra jogosult páratlan héten kedden és csütörtökön 18:00-18:30 óra között legalább 20 perc időtartamban.

o A felperes jogosult a gyermekkel a személyes jelenlét nélküli kapcsolattartásra a nyári kapcsolattartás idején – eltérő megegyezés hiányában – minden egybefüggő, legalább hat nap időtartamú kapcsolattartás minden negyedik napján 18:00-18:30 óra közötti időben, legfeljebb 20 perc időtartamban.

o A felperes köteles a gyermeket a kapcsolattartásra megfelelően felkészíteni, őt az évszakhoz igazodó ruházattal ellátni, igazolványait (személyi igazolvány, tajkártya, lakcímet igazoló okirat, adókártya stb.), a gyermek számára jelentőséggel bíró személyes tárgyait, valamint esetlegesen szükséges tanszereit és gyógyszereit a megfelelő utasításokkal együtt a felperes részére átadni, és kapcsolattartás időtartamának lejártakor pedig a gyermeket fogadni. Ezen felszereléseket a kapcsolattartás végén az alperes köteles a felperes részére a gyermekkel együtt visszaadni.

· Megállapította, hogy az ítélet jogerőre emelkedésével hatályát veszti a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 54.Pf.632.167/2021/3. számú végzésével részben megváltoztatott 4.P.XXI.22.335/2020/17. számú ideiglenes intézkedés, valamint az ezt kiegészítő 13.P.XXI.21.611/2021/50. számú ideiglenes intézkedés.

· Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek a gyermek tartására 2020. december 18. napjától tárgyhó 10. napjáig előre esedékesen 2021. december 19-től 2022. január 1-ig 60.000,- forint, 2022. január 1-től 2023. január 1-ig 60.510,- forint és 2023. január 1-től 62.540,- forint gyermektartásdíjat azzal, hogy 2024. január 1-től a gyermektartásdíj a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével külön intézkedés nélkül emelkedjen.

· Kötelezte az alperest, hogy a 2020. december 19. napjától 2023. október 20. napjáig lejárt, hátralékos, összesen 957.286,- forint gyermektartásdíjat fizesse meg a felperesnek a folyamatos gyermektartásdíjon felül, azzal egyidejűleg, azzal azonos esedékességgel 24 részletben oly módon, hogy az első 23 részlet összege 40.000,- forint, a 24. részlet összege pedig 37.286,- forint azzal, hogy egy hátralékrészlet elmulasztása esetén az egész fennmaradó tartozást egyösszegben fizesse meg az alperesnek.

· Feljogosította az alperest a felek település belterület, helyrajzi szám.-ú, természetben ingatlan címe3 szám alatti házastársi közös lakásának kizárólagos használatára, egyben a felperes lakáshasználati jogát ezen lakás vonatkozásban megszüntette.

· A fentieket meghaladóan a keresetet és a viszontkeresetet elutasította.

· Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának bevételi számlájára külön felhívásban megjelölt módon és időben 144.894,- forint állam által előlegezett szakértői költséget.

· Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának bevételi számlájára külön felhívásban megjelölt módon és időben 434.683,- forint állam által előlegezett szakértői költséget.

· Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 143.205,- forint perköltséget.

· Felhívta a felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 60. napig fizessen meg az államnak 28.500,- forint eljárási illetéket az állami adó-, és vámhatóság illetékbevételi számlájára.

· Felhívta az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 60. napig fizessen meg az államnak 85.500,- forint eljárási illetéket az állami adó-, és vámhatóság illetékbevételi számlájára.

· Az ítélet gyermektartásdíjra vonatkozó rendelkezését fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánította.

[37] Az elsőfokú bíróság ítéletének jogi indokolásában *a házasság felbontásával kapcsolatos rendelkezést illetően* kifejtette, hogy a felek házasságának megromlásához a felek nem kellően tisztázott félreértései és egymással szemben keletkezett vélt vagy valós sérelmei, a másik házasfél álláspontjával szembeni meg nem értés, a másik fél érdekeire és érzéseire való nyitottság hiánya vezettek.

[38] *A szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezésével kapcsolatos döntésének jogi indokolása szerint* a perbeli szakvélemény alapján mindkét fél nevelési képességét azonosnak fogadta el, azzal, hogy a gyermek anyai preferenciát mutat. Megállapította, hogy a felperes meleg, szeretetteljes környezetet biztosít a gyermek számára szülei segítségével. Ugyanakkor hozzátette, az alperes jelenléte a gyermek életében a gyermek fejlődése érdekében elengedhetetlen. Hangsúlyosan értékelte a gyermek meghallgatása során elhangzottakat, így azt is, hogy a gyermek a nyári kapcsolattartás során az alperessel eltöltött egy teljes hetet túl hosszúnak érezte, ugyanakkor jól érzi magát édesapjával, és sokat kacagnak. A gyermek meghallgatásán tapasztaltakból arra a következtetésre jutott, hogy a gyermek mindkét szülője felé elkötelezett, lojalitásválságban van és igyekszik mindkettőjüknek megfelelni, de

határozottabban a felperesnek. A gyermeket súlyos teherként nyomja a szülei közötti konfliktus, érzéseit magába zárja, kerüli a szemkontaktust. Mindezt annak tükrében is mérlegelte, hogy a gyermek 2020 decembere óta megszakítás nélkül a felperes háztartásában, gondozásában nevelkedik, oda beilleszkedett, iskolatársaival jól érzi magát. Ezek egybevetéseként arra jutott, hogy nem indokolt a gyermek jelenlegi környezetéből való kiemelése, ezért a felperes keresetének adott helyt a szülői felügyelet rendezése kapcsán.

[39] *A kapcsolattartás szabályozását illetően* kifejtette, hogy mindkét szülő fontos szerepet tölt be a gyermek életében. Figyelemmel volt a felek lakóhelye közötti 100 km-es távolságra és arra, hogy az alperes által bérelt települési2 ingatlan nem alkalmas arra, hogy ott a gyermek egy éjszakánál hosszabb időt töltsön. Ugyanakkor amiatt, mert a felperes az alperes hozzájárulása nélkül vitte el a gyermeket település4re, az egynapos kapcsolattartások kivételével a gyermek visszavitelére és az azzal járó költségek viselésére a felperest kötelezte.

[40] *Az ítélet ellen az alperes fellebbezett, a felperes csatlakozó fellebbezést nyújtott be.*

[41] *Az alperes pontosított fellebbezésében* az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását kérte:

· Az alperes feljogosítását a felek gyermeke feletti szülői felügyeleti jogok gyakorlására, erre az esetre kérte a felperes és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozását oly módon, hogy a felperes páratlan heteken csütörtökön az iskola végétől vasárnap 19:00 óráig legyen jogosult folyamatos kapcsolattartás címén a gyermek elvitelére az időszakos kapcsolattartás mellett, továbbá felperes kötelezését havi 50.000,- forint gyermektartásdíj megfizetésére.

· Másodlagosan, amennyiben a jogerős döntés szerint a felperes válna a szülői felügyelet gyakorlására jogosulttá, a közte és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozását kérte oly módon, hogy a hónap első páratlan hetén csütörtökön a tanítás végétől vasárnap 19:00 óráig, a következő páratlan hét csütörtökön a tanítás végétől pénteken 19:00 óráig legyen jogosult a gyermek elvitelére, majd a következő páratlan héten ismételten csütörtökön a tanítás végétől vasárnap 19:00 óráig folyamatos kapcsolattartás címén az időszakos kapcsolattartás mellett, az 50.000,- forint gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségének megtartásával, és erre figyelemmel mellőzni kérte a gyermektartásdíj-hátralék megfizetésére kötelezését.

· Valamennyi esetre kérte az elsőfokú ítélet indokolásában foglalt tényállás – helyesen jogi indokolás – megváltoztatását oly módon, hogy a házasság megromlásához vezető okokat a bíróság a felpereshez kösse, és mondja ki, hogy a végleges megromlásához a felperes egyoldalú elköltözésével és a gyermek tekintetében tett egyoldalú intézkedésével kialakított helyzet vezetett.

· A perköltségből a szakértői díj megfizetésére a felperes legyen köteles, az illeték pedig a feleket azonos arányban terhelje, és maguk viseljék a jogi képviselettel felmerült perköltségeiket.

[42] Másodfokú perköltség iránti igénye volt, áfával növelten számította fel a felperessel szemben.

[43] Az elsőfokú ítélet teljes körű felülbírálatát igényelte. Új tényállításával kapcsolatban – miszerint az alperes két kft.-jének forgalma 10%-ra esett vissza – bizonyítás lefolytatását kérte a másodfokú eljárásban. Eljárásjogi szempontból a Pp. 313. §-ának sérelmét állítva kifogásolta, hogy a szakértői véleményre tett észrevételeket az elsőfokú bíróság nem tárta a szakértő elé. Ezzel összefüggésben a bíróság nem tett eleget a tények kellő felderítésére vonatkozó kötelezettségének, és nem tette lehetővé megfelelően, hogy a szakértői bizonyítással kapcsolatos jogait gyakorolja. Ezt oly módon kérte pótolni, hogy kérte azt kiadni a szakértő részére kiegészítő bizonyításfelvétel foganatosítása keretében, és arról való gondoskodást kért, hogy a szakértő azokat megválaszolhassa, és szükség esetén a tárgyaláson azokra választ adhasson.

[44] Azzal is érvelt, hogy az elsőfokú bíróság elmulasztotta annak tisztázását, hogy az alperes által bérelt albérlet alkalmas-e a gyermekkel való kapcsolattartás céljára. Sérelmezte, hogy a települési2 albérletet illetően a bíróság megállapításokat és jogkövetkezményeket alkalmazott anélkül, hogy akár hivatalból felderítette volna környezettanulmány foganatosítása során az ott lévő objektív körülményeket. Ezzel kapcsolatban kiegészítő bizonyítás felvételét kérte, és környezettanulmány elvégzését azzal kapcsolatban, hogy az ingatlan alkalmas-e a gyermekkel való együttlétre. Megjegyezte, hogy 2023 nyarán két alkalommal is egy egész hetet töltött a gyermekkel együtt az ingatlanban, és ennek során a felperes sem kifogásolta azt, hogy az ne lenne a gyermek tartózkodására alkalmas.

[45] Hivatkozott a Pp. 473. §-ában foglaltak sérelmére, így többek között arra is, hogy a tárgyalás berekesztését követően a felperes indítványa miatt a bíróság a gyermeket közvetlenül meghallgatta. Annak ellenére, hogy szerinte az az álláspontja szerint a szakértői vélemény elkészültére figyelemmel szükségtelen volt. Különösen, hogy a gyermek befolyásoltságáról nyilatkozott a szakértő. Ugyanakkor a bíróság ezen eljárási cselekménye során megsértette a Pp. 473. §-ában foglaltakat, mivel nem biztosított lehetőséget a feleknek arra, hogy a kiskorúhoz kérdéseket intézzenek.

[46] Értékelni kérte, hogy a felperes mereven ragaszkodott az ideiglenes intézkedéshez a kapcsolattartás terén és kifogásolta, hogy elmaradt annak mérlegelési körbe vonása, hogy a nevelési alkalmasság körében, hogy a felperes felróhatóan az alperes bevonása nélkül költöztette el a gyermeket. Elmulasztotta a tájékoztatási kötelezettséget az alperes felé a gyermekről, megakadályozta a gyermek elvitelét, és egyoldalúan jogszabályellenesen lakcímet változtatott és a gyermeket másik óvodába íratta át. Ez utóbbit illetően rámutatott arra, hogy a budapesti óvodában még a gyermek nagyon jó fejlettségi szinten állt fizikálisan, mozgásában, szellemileg is, a váltás óta azonban nem ebben az ütemben fejlődik.

[47] Másodfokú perköltségét áfával növelten számította fel a felperessel szemben.

[48] *A felperes pontosított csatlakozó fellebbezésében* az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását kérte oly módon, hogy a kapcsolattartással felmerülő költségek teljes egészében a kapcsolattartásra jogosult alperest terheljék.

[49] Ezt meghaladóan *a felperes fellebbezési ellenkérelmében* az elsőfokú ítélet alperesi fellebbezéssel támadott rendelkezéseinek helybenhagyását kérte az alperes fellebbezésének alaptalanságára hivatkozva.

[50] Perköltség iránti igénye volt, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet alapján számított fel perköltség iránti igényt az alperessel szemben azzal, hogy áfakörbe nem tartozik a jogi képviselő.

[51] A felperes a csatlakozó fellebbezésében – utalva a Ptk 4:180. § (3) bekezdésében foglaltakra – magára nézve súlyosan sérelmesnek tartotta az ítéletnek a kapcsolattartási költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseit. Értékelni kérte, hogy az alperes magatartása miatt kényszerből vitte le a gyermeket település4re és költözött oda vele. Szerinte az általa vitatott ítéleti rendelkezés az országon belüli szabad lakóhely-változtatását is alapvetően korlátozza a költségek miatt, és lehetőséget ad az alperesnek visszaélésszerű lakhelyváltoztatásra is. Ebből következően indokolatlan a gyermek elvitelével felmerülő kiadások általános szabályoktól eltérő szabályozása.

[52] **Az alperes fellebbezése részben alapos, a felperes csatlakozó fellebbezése alaptalan.**

[53] Az elsőfokú bíróság ítéletének házasság felbontásával és a lakáshasználat rendezésével kapcsolatos rendelkezései a Pp. 358. § (5) bekezdése alapján jogerőre emelkedtek, miután azokat az alperes fellebbezése nem érintette. Ebből adódóan ezen rendelkezések eleve nem képezhették a jelen másodfokú eljárás tárgyát.

[54] A másodfokú bíróság az alperes fellebbezését és a felperes csatlakozó fellebbezését az alperes erre irányuló kérelme miatt a Pp. 376. § (1) bekezdés a) pontja alapján tárgyaláson bírálta el. A másodfokú bíróság a felülbírálati jogkörét a Pp. 370. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a fellebbezési kérelemre, a csatlakozó fellebbezésre és a fellebbezési ellenkérelemre tekintettel, azok korlátai között gyakorolta.

[55] Ennek során észlelte, hogy a felek perbeli jogerős végzéssel jóváhagyott egyezségkötése mellett – amelyben rendezték az alperes gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségét 2021. december 1. napjától kezdődően és megállapodtak abban is, hogy az egyezség a bíróság ítéletéig, illetve azon időpontig érvényes, amely időpontig a gyermek a felperes gondozásában áll – az elsőfokú bíróság ítéletében is rendelkezett ugyanezen érvényesíteni kívánt jog tárgyában. Az alperest a perbeli gyermek javára a felperes felé – az egyezséghez képest magasabb – tartásdíj megfizetésére kötelezte azzal, hogy 2024. január 1-től a gyermektartásdíj a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével külön intézkedés nélkül emelkedjen.

A részítélet meghozataláról

[56] A fentiek miatt a másodfokú bíróság vizsgálta, hogy a Pp. 459. § (5) bekezdésének azon rendelkezése, hogy a perben részítélet meghozatalának nincs helye, akadályát képezi-e a másodfokú eljárásban annak, hogy a másodfokú bíróság a jelen házasság felbontása iránti perben a Pp. 341. § (2) bekezdése alapján részítéletben csak egyes fellebbezési kérelmek és csatlakozó fellebbezés tárgyában hozzon határozatot. Ennek a másodfokú bíróság az Alaptörvény 28. cikkében foglaltakra is figyelemmel – miszerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik – nem látta akadályát.

[57] E körben tekintettel volt arra is, hogy a Pp. 461. §-ában foglaltak kizárják a házasságot felbontó jogerős ítéleti rendelkezéssel szemben a perújítási és felülvizsgálati eljárást is abból eredően, hogy az mindenkivel szemben hatályos. A jogalkotónak tehát azon rendelkezése, hogy a házassági perekben részítélet hozatalának nincs helye, nem a másodfokú, hanem az elsőfokú eljárásra vonatkozik, mivel a fellebbezéssel nem támadott házasság felbontása iránti rendelkezés a másodfokú bírósággal szemben is hatályos, tehát azt az ítélet más pertárgyban hozott rendelkezésének egy esetleges hatályon kívül helyezése semmiképpen nem érintheti.

[58] A fentiekre figyelemmel a másodfokú bíróság részítéletet hozva a szülői felügyelet gyakorlásának és a kapcsolattartás rendezését érintő fellebbezést és csatlakozó fellebbezését bírálta el jelen határozatával.

Az alperes által igényelt eljárásjogi felülbírálatról

[59] Az alperes alaptalanul kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság nem küldte meg hivatalból a szakértőnek az általa a perbeli szakvéleménnyel kapcsolatban benyújtott észrevételeket. A Pp. 313. § (2) bekezdése szerint az írásbeli szakvélemény kiegészítése tárgyában a bíróság – kérelemre – akkor intézkedik, hogy a fél vagy a felek a szakvéleményre vonatkozóan a szakértőhöz kérdések feltevését és azt is indítványozhatják, hogy a szakértő a

szakvélemény aggályossága kiküszöböléséhez szükséges felvilágosítást adja meg. Ilyen tartalmú kérelmet azonban az alperes nem fogalmazott meg a 41. szám alatt benyújtott beadványában, ezáltal az elsőfokú bíróság sem mulasztott azáltal, hogy nem intézkedett sem az észrevételének a szakértő részére megküldése, sem a szakvélemény esetleges kiegészítése tárgyában. Ennek hátterében nyilvánvalóan az állt, hogy a perbeli szakvéleményt az elsőfokú bíróság sem tartotta a Pp. 316. § (1) bekezdése szerint aggályosnak. A Pp. 373. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel az alperes a másodfokú eljárásban már nem pótolhatta az elsőfokú eljárásban előterjeszteni elmulasztott bizonyítási indítványt.

[60] Az elsőfokú bíróság szintén jogszabálysértés nélkül járt el amikor a már berekesztett tárgyalást újra megnyitotta az arról való tudomást szerzést követően, hogy a gyermek élni kíván az eljárásban őt, mint érdekeltet megillető részvételi jogával és közvetlenül szeretne a bíróval beszélni. Anyagi jogilag és gyermekjogi szempontból is helytállóan biztosított a felek kiskorú gyermekének lehetőséget arra, hogy éljen az őt érintő jogvitában a véleménynyilvánítási jogával. Ez felelt meg a Ptk. 4:171. § (4) bekezdésében, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartája 24. cikkének és a New York-i Gyermekjogi Egyezmény 12. cikkében foglaltaknak.

[61] Az elsőfokú bíróság a 76. sorszám alatti jegyzőkönyv szerint megnyilatkoztatta a feleket, hogy a meghallgatást megelőzően indítványoznak-e a gyermekhez kérdéseket. Ilyen tartalmú indítvánnyal egyik fél sem, így az alperes sem élt, tehát a Pp. 473. § (4) bekezdésében foglaltak sérelme a kiskorú meghallgatása kapcsán nem volt megállapítható.

[62] Az elsőfokú bíróság nem mulasztott azzal, hogy nem szerzett be környezettanulmányt az alperes települési2 albérletét illetően, miután annak kapcsolattartás helyszínéül lebonyolítására alkalmasságát a felperes nem vitatta. Ebből következően a másodfokú bíróság környezettanulmány lefolytatását maga sem tartotta szükségesnek. Ugyanakkor valóban nem volt megállapítható sem a peradatokból, sem az ítélet indokolásából, hogy az elsőfokú bíróság mely bizonyíték(ok) alapján következtetett arra, hogy „az alperes által bérelt települési2 ingatlan nem alkalmas arra, hogy ott a gyermek egy éjszakánál hosszabb időt töltsön”. Emiatt ezen indokolásnak az elsőfokú ítélet [115] bekezdéséből történő mellőzését a másodfokú bíróság a Pp. 369. § (3) bekezdése alapján szükségesnek ítélte.

A szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről

[63] A másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat okszerűen, logikusan, az iratoknak megfelelően mérlegelte. Nem volt olyan peradat, amelyet indokolt lett volna nagyobb súllyal figyelembe venni, így azt a tényt sem, hogy a felperes az alperes egyetértése nélkül a gyermek lakóhelyét és óvodáját megváltoztatta.

[64] Ez utóbbi kétségtelenül sértette az alperes szülői felügyeleti jogát, amelynek gyakorlására a felek közösen voltak jogosultak, így együttes döntést kellett volna hozniuk a felperes által egyedül meghozott, az alperes által sérelmezett kérdésekben is.

[65] Ugyanakkor az elsőfokú bíróság a mérlegelés során kellően volt tekintettel arra, hogy a felek nevelési képessége között lényegi különbség nem mutatkozott, arra mindketten átlagosan alkalmasak. Ezen képességeiket lerontó tényezők is hasonlóak, különösen, hogy a kettőjük közötti konfliktusok, kölcsönös rivalizálási helyzet alacsony hatékonyságú menedzselése aktuális jelentősen lerontja a nevelési képességeiket. Mindkét fél markánsan próbálja befolyásolni a gyermeket a másik szülővel szemben és a kiskorúnál jelentős mértékű szorongás mutatható ki.

[66] Bár a gyermek mindkettőjükhöz erősen és jól kötődik a kölcsönös befolyásolási törekvések és a több évi különélés és szülők közötti konfliktusok ellenére, a gyermeknél anyai preferenciát jeleztek a pszichológiai teszteredmények, amelyet a gyermek közvetlen bírósági meghallgatásán elhangzottak is megerősítették. A közvetlen személyes meghallgatása idején 7,5 éves iskolás gyermek előadásából egyértelműen és kétséget kizáróan kitűnt, hogy a gyermek az anya közelében, az ő életterében szeretne a továbbiakban is jóval hosszabb időt eltölteni annak ellenére, hogy szereti édesapját és élvezi a vele való programokat, beszélgetéseket. Az életkorának megfelelően megindokolta döntését is, és többször is kifejtette, ha hosszabb időre távol van édesanyjától, hiányzik neki és ő az, akivel megosztja bánatát és aki érzése szerint tud könnyíteni azon. Mindezeket – a szakvélemény tükrében – a mérlegelés során nyomatékkal kellett figyelembe venni.

[67] Ilyen peradatok mellett az elsőfokú bíróság helyesen tulajdonított kiemelt jogi jelentőséget annak, hogy a gyermek nem csak verbálisan, hanem tudat alatt is a felperes közeleségét, annak intenzitását igényli jobban az életében.

[68] A szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos jogvita eldöntése során ugyanis az volt az elsődleges, hogy a tartós szülők közötti konfliktus okán amúgy is erősen szorongó gyermek számára milyen döntés a lelkileg a lehető legkevésbé megterhelő. A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság azon jogkövetkeztetésével, hogy a gyermek számára a jelenleg kialakult élethelyzetben az a lehető legmegnyugtatóbb, ha továbbra is a felperes nevelési környezetében marad.

[69] Az elsőfokú bíróság okkal tulajdonított a gyermek pszichológiai teszteredményekkel igazolt preferenciájának kiemelt jogi jelentőséget. Bár az alperes azzal is érvelt, hogy a gyermek a felperes által megteremtett nevelési környezetben nem megfelelően fejlődik, erre okszerűen a peradatokból nem lehetett következtetni. A gyermek 2022. augusztusi óvodai véleménye szerint a gyermek képességei életkorának megfelelőek voltak, fejlődését egyenletesnek, a korának megfelelőnek minősítették, mozgásának fejlettségét pedig kiemelkedőnek. Az alperes által 61. sorszám alatt csatolt év végi szöveges első osztályos iskolai értesítésből is az tűnt ki, hogy a gyermek magatartása és szorgalma példamutató, a tanult tantárgyak kapcsán pedig igen jó színvonalon teljesített.

[70] Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság nem tartotta felülmérlegelhetőnek az elsőfokú bíróságnak a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése pertárgyban az anyagi jogszabályok szerinti mérlegelési jogkörben hozott döntését.

A kapcsolattartás rendezéséről

[71] A másodfokú bíróság a felperes által egyedül, az alperes bevonása nélkül meghozott azon döntés tényét, hogy a gyermekkel település4re költözött településről a kapcsolattartás szabályozása során még nagyobb súllyal vonta mérlegelési körbe. Ez ugyanis – mint azt már fent kifejtette a másodfokú bíróság – sértette az alperes szülői felügyeleti jogát és azzal a következménnyel járt, hogy jelentősen növelte a kapcsolattartással együtt járó költségeket és annak logisztikájával együtt járó terheket a különélő alperes oldalán. Ezt az elsőfokú bíróság helytálló mérlegelés eredményként minősítette olyan körülménynek, amely megalapozza azt, hogy a gyermek elvitelével felmerülő kiadásokat ne kizárólagosan a kapcsolattartásra jogosultnak kelljen viselnie.

[72] Ebből következően – a Ptk. 4:180. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – teljesen alaptalannak tartotta a felperes arra irányuló csatlakozó fellebbezését is, hogy akként változtassa meg az elsőfokú bíróság kapcsolattartás rendezésének pertárgyban hozott ítéleti rendelkezését, hogy a kapcsolattartással felmerülő költségek viselése teljes egészében az alperesre, mint kapcsolattartásra jogosultra háruljanak. Különösen, hogy a felperes nem bizonyította azon tényállítását, hogy a költözéssel kapcsolatos egyoldalú döntésének meghozatala kizárólag az alperesnek volt felróható.

[73] Ami az alperes kapcsolattartást érintő fellebbezését illeti, azt tartalmilag a másodfokú bíróság akként értelmezte, hogy az elsőfokú bíróság által szabályozotthoz képest a folyamatos kapcsolattartás során több időt kíván a gyermekkel tölteni. Ennek megalapozottsága mérlegelése során a másodfokú bíróság kisebb jelentőséget tulajdonított a gyermek azon előadásának, hogy nem szeretne az eddigiekhez képest többször találkozni az alperessel. Ezzel kapcsolatos megfogalmazása a teljes meghallgatásán elhangzottakból következően ugyanis alapvetően arra irányult, hogy a kéthetente hétvégi kapcsolattartási rendszer maradjon meg és ne olyan legyen, mint a nyáron megvalósult heti váltás, amelyet soknak – azaz megterhelőnek – érzett.

[74] A másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a kapcsolattartás rendezése során mindenképpen az alperes javára értékelendő, hogy a gyermek érdekeit is szem előtt tartva megteremtette annak lehetőségét, hogy az ő lakóhelyének közelében is eltölthessék zavartalanul a kapcsolattartások során rendelkezésükre álló időt. Ezért – a felperes által az alperes és a gyermek lakóhelye között kialakított távolságot is igen nagy súllyal mérlegre téve – a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet folyamatos kapcsolattartással összefüggő

rendelkezéseit részben megváltoztatva az alperest minden páratlan héten csütörtökön az iskolai foglalkozás végétől, ennek hiányában 16:00 órától vasárnap 19:00 óráig és minden páros héten csütörtökön az iskolai foglalkozás végétől, ennek hiányában 16:00 órától pénteken az iskolai foglalkozás kezdetéig, ennek hiányában 9:00 óráig jogosította fel a gyermek elvitelére.

[75] Miután a fentiekre visszautalva a másodfokú bíróság alaptalannak tartotta a felperes csatlakozó fellebbezését, a másodfokú bíróság a gyermek átvételének helyét a páratlan hétre eső folyamatos kapcsolattartás esetén a gyermek mindenkori oktatási intézményében, oktatás hiányában a felperes mindenkori lakóhelyén határozta meg. Ám a gyermek visszaadásának helyét – a felek ellenkező megállapodása hiányában – az alperes mindenkori lakóhelyén. Ezen részbeni megváltoztató döntésre azzal összefüggésben volt szükség, hogy a másodfokú bíróság az alperes fellebbezésének e körben helyt adva átalakította a folyamatos kapcsolattartás rendszerét, és annak következtében az elsőfokú bíróság kapcsolattartással felmerülő költségmegosztással összefüggő döntése is megváltoztatásra szorult.

A házasság felbontásával kapcsolatos rendelkezés jogi indokolásáról

[76] Az alperes alaptalanul kérte az elsőfokú ítélet indokolásában foglalt tényállás – helyesen a jogi indokolás – megváltoztatását oly módon, hogy a házasság megromlásához vezető okokat a bíróság a felpereshez kösse, és mondja ki, hogy a végleges megromlásához a felperes egyoldalú elköltözésével és a gyermek tekintetében tett egyoldalú intézkedésével kialakított helyzet vezetett.

[77] A másodfokú bíróság nem tartotta indokoltnak, hogy a megállapított tényekből az elsőfokú bíróságtól a felek házasságának megromlására vezető folyamatokat érintően a peradatokból az elsőfokú bíróságtól eltérő következtetést vonjon le.

[78] Az elsőfokú bíróság az ítéletének indokolásában, a [106] bekezdésben a peradatok megfelelő mérlegelésének eredményeként jutott arra a megállapításra, hogy a „a felek házasságának megromlásához a felek nem kellően tisztázott félreértései és egymással szemben keletkezett vélt vagy valós sérelmei, a másik házasfél álláspontjával szembeni meg nem értés, a másik fél érdekeire és érzéseire való nyitottság hiánya vezettek”. Egyben rámutat arra, hogy a Ptk. 4:21. §-a alapján a házasság felbontása a feldúltság elvén alapszik, anélkül, hogy jogi jelentőséget tanúsítana ezen jogalapot érintően annak, hogy melyik fél „vétkes” az életközösség megszűnésére vezető folyamatok kialakulásában.

[79] Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezéseit – a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján – részben megváltoztatta, azt

meghaladóan a szülői felügyeletre és kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a fellebbezéssel támadott indokolását helybenhagyta.

[80] Az elsőfokú perköltség és a gyermektartásdíj tárgyában hozott fellebbezések elbírálását a másodfokú bíróság további eljárásjogi intézkedéséig elkülönítette.

Budapest, 2024. január 24.

Dr. Kozák Henriett s. k.	Dr. Szemán Felicitász s. k.	Dr. Császár P. Emőke s. k.
előadó bíró	a tanács elnöke	bíró